

감사결과 처분요구서

- 직장 내 괴롭힘 진정 건 조사 -

2025. 9.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	1
 II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

**.*과 같은 해 **.* 우리 회사 내부 익명신고 시스템에 제보된 신고사건 및 **.*.*. □소 ◀실 ▣부 과장 A 등 **명(이하 “연명 신고인”이라 한다)이 연명으로 ♣지청에 진정한 “직장 내 괴롭힘” 신고사건과 관련, 해당 지청으로부터 “당사자 등을 대상으로 한 객관적 조사 실시” 등의 개선지도를 받은 ▣실이 진정 사건에 대한 조사를 ◎실로 의뢰함에 따라, 직장 내 괴롭힘 행위 형성 여부에 대한 객관적인 판단을 위해 외부 노무법인에 진정사건에 대한 조사를 위탁한 결과, 피신고인의 일부 행위가 직장 내 괴롭힘으로 인정된다는 취지의 조사 결과보고서가 제출되어, 이에 필요한 조치를 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

피신고인인 ○본부 □소 ◀실 ▣부 ◇직급 B를 대상으로, 피신고인이 직장 내 괴롭힘에 해당되는 행위를 하였는지 여부에 대한 사실관계를 확인하는 데 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

이 건 감사는 ♣지청의 개선지도에 따라 우리 회사 ▣실에서 조사를 의뢰하여 착수하게 된 감사로서, 조사의 객관성 확보를 위해 감사 개시에 앞서 외부 노무법인에 조사를 의뢰, 해당 노무법인에서 피신고인 및 연명 신고인에 대한 대면

조사를 시행하고 조사 결과보고서를 제출하였기에, 그 조사 결과보고서를 위주로
**. **. **.(*)부터 같은 해 **. **. (*)까지 **일간 실지감사를 시행하였으며, 이후
감사부서의 내부 검토 및 감사결과 심의위원회 심의를 거쳐 **. **. **. 상임감사
위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 종류	제 목	금액 (건, 인원)
1	♣부	감찰	징계 (감봉 *월)	직장 내 괴롭힘 행위	(1)
2	♣부	감찰	통보	직장 내 괴롭힘 행위자 이동 조치	(1)

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직장 내 괴롭힘 행위
관 련 부 서 ○본부
관 련 자 □소 ◀실 ▣부 ◇직급 B
조 치 부 서 ○본부 ●처 ◎실 ♣부
내 용

1. 관련자 근무 이력

B는 **. **. **. 우리 회사에 경력직 전문인력으로 입사한 이래 ○본부 □소 ◀실 ▣부 ▣파트 교대근무자로 ▣작업허가서 검토·승인, ▣관리구역 작업관리 등의 업무를 수행하다가, **. **. **. 같은 부서 ♪파트 일근근무자로 이동배치되었다.

2. 관계 법령, 사규 및 판단기준

「근로기준법」 제76조의2에서는 “사용자 또는 근로자가 ① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ② 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게, ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위”인 “직장 내 괴롭힘”을 금지하고 있다.

또한, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제24조의2(직장 내 괴롭힘 행위의

금지), 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지), 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 제3조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 제4항에서도 임직원에게 대하여 직장 내 괴롭힘 행위를 금지하고 있다.

아울러, 고용노동부에서 발간한 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(2023. 4.)에서는 직장 내 괴롭힘 요건에 대해 “① 괴롭힘 행위자가 사용자 또는 근로자일 것, ② 괴롭힘 대상이 다른 근로자일 것, ③ 가해자의 행위가 세 가지 행위 요건을 충족할 것”이라고 요약하면서, 그 중 세 가지 행위 요건 대하여는 아래와 같이 설명하고 있다.

첫째, “직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위 이용”이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함을 의미하는 것으로, 이 때 “우위”라 함은 지위, 관계 중 여러 요소가 복합적으로 우위성을 형성할 수도 있으며, 명확히 구분되지 않을 수도 있다. 여기서 “지위의 우위”란 기본적으로 지휘명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령 관계에 놓여있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용하거나, 사실상 관리·감독적 관계에서 지위를 이용하거나 또는 업무와 관련하여 영향력을 행사할 수 있는 경우도 지위의 우위성이 인정될 수 있다고 보고 있으며, “관계의 우위”란 상대방이 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태로 인정되는 경우로서, 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계(수직 측면, 인적 속성, 업무 역량, 근로자 조직 구성원 여부, 업무의 직장 내 영향력 등)가 포함될 수 있다고 보고 있고, 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단하되,

행위자와 피해자 간에 이를 달리 평가해야 할 특별한 사정이 있는지도 함께 확인이 필요하다고 설명하고 있다.

둘째, “업무상 적정범위를 넘을 것”이란 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정된다 하더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요가 있다는 의미이며, 여기서 “업무상”이란 “포괄적인 업무관련성”을 뜻한다고 보아야 할 것이므로 직접적인 업무수행 중에 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이뤄졌거나 업무수행을 병자하여 발생한 경우 업무관련성의 인정이 가능하다고 보고 있고, “적정범위를 넘을 것”에 대해서는 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성이 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다고 설명하고 있다.

셋째, “신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위”에 있어 “근무환경 악화”란, 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미하며, 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 요건에 부합되는 것으로 인정된다.

3. 감사결과 확인된 문제

B는 같은 부서 연명 신고인을 대상으로 업무상 적정범위를 넘어서는 부적절한 행위를 함으로써 정신적 고통을 받게 하였으며 연명 신고인 중 **명에 비해 지위·관계의 우위성이 존재하므로, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 사실이

인정된다.

징계요구 양정 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서는 직원으로 하여금 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 하고 있으며, 제73조(징계)에서는 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때 이를 징계하도록 정하고 있으므로, 이를 위반한 B의 직장 내 괴롭힘 행위는 징계사유에 해당되는데, 이에 대해 「징계양정기준에관한지침」 별표 1 ‘비위행위자 징계양정기준’에서는 아래와 같이 정하고 있다.

[표 5] 비위행위자 징계양정기준

비위의 종류 \ 비위의 도 및 고의/과실	비위가 무겁고 고의인 경우	비위가 무겁고 중과실이거나, 비위가 가볍고 고의인 경우	비위가 무겁고 경과실이거나, 비위가 가볍고 중과실인 경우	비위가 가볍고 경과실인 경우
1. 직무상의 의무 위반				
가. 법령준수 의무 위반 (「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 등)				
(17) 직장 내 괴롭힘	해임~정직	정직~ 감봉	감봉~견책	견책

이와 관련하여, 우리 회사 「인사관리규정」 제109조(징계양정) 제1항에서는 징계를 양정할 때 징계대상자의 뉘우치는 정도 등을 충분히 고려하도록 하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 악의적·반복적인 직장 내 괴롭힘 행위에 대해서는 징계양정을 엄격하게 적용하도록 정하고 있는데, B의 경우 다수인에 대해 반복적으로 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 뿐만 아니라, 연명 신고인이 진정한 이 건 “직장 내 괴롭힘” 신고사건을 인지한 후에는 이를 B 자신에 대한 “모함 등 직장 내 괴롭힘”이라는 취지로 맞진정한 점으로 미루어 볼 때 자신의 직장 내 괴롭힘 행위에 대하여 전혀 뉘우치고 있지도 아니하다고 판단된다.

더군다나, B는 직장 내 괴롭힘 과정에서 회사가 ㉠관리구역 무단출입 여부를 점검하기 위한 목적으로 설치한 CCTV의 **개월치 영상을 그 설치 목적을 벗어나, 해당 정보주체의 동의를 받지 않은 상태에서 무단으로 조회, 즉 이용하기까지 하였으므로 그 비위가 무겁고 중과실인 경우에 해당한다.

이와 관련하여 외부 노무법인의 조사 결과보고서에서는 직장 내 괴롭힘 행위로 인정된 사안들을 종합적으로 고려할 때 그 사안이 결코 가볍다고 보기 어렵다면서 감봉 **월 이상의 징계양정을 권고하고 있다.

따라서 B에 대해서는 최소 감봉에서 최대 정직까지 처분이 가능한데, 유사 비위의 징계 선례 및 외부 노무법인의 조사 결과보고서 권고를 감안할 때 “감봉 (**월)”로 정함이 적정하나, 사규 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)에 의거하면 직장 내 괴롭힘 행위 성립 3개 행위 중 징계시효가 도과된 1개 행위는 징계 판단에서 제외할 필요가 있어 “감봉(**월)”로 조정하였다.

조치할 사항 ○본부장은 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제24조의2(직장 내 괴롭힘 행위의 금지), 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지), 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 제3조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반하여 부서 내 동료 직원들을 대상으로 “직장 내 괴롭힘” 행위를 한 ◇직급 B를 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조의2(징계의결요구)에 의거하여 징계처분하시기 바랍니다.(감봉 **월)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 직장 내 괴롭힘 행위자 이동 조치

관 련 부 서 ○본부

관 련 자 □소 ◀실 ▣부 ◇직급 B

조 치 부 서 ○본부 ●처 ①실 ♣부

내 용

「근로기준법」 제76조의2에서는 “사용자 또는 근로자가 ① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ② 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게, ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위”인 “직장 내 괴롭힘”을 금지하고 있다.

또한, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제24조의2(직장 내 괴롭힘 행위의 금지), 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지), 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 제3조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 제4항에서도 임직원에 대하여 직장 내 괴롭힘 행위를 금지하고 있다.

B는 같은 부서 연명 신고인을 대상으로 업무상 적정범위를 넘어서는 부적절한 행위를 함으로써 정신적 고통을 받게 하였으며 연명 신고인 중 **명에 비해 지위·관계의 우위성이 존재하므로, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 사실이 인정된다.

이와 관련하여, 이 건 “직장 내 괴롭힘 진정 사건”에 대한 훈지청의 개선 지도서에서는 직장 내 괴롭힘이 확인된 경우 행위자에 대하여 지체 없이 징계,

근무장소의 변경 등 필요한 조치를 실시하도록 하고 있으며, 외부 노무법인의 조사 결과보고서에서도 B의 직장 내 괴롭힘 행위로 피해를 입은 직원들의 심리적 안정과 직장 생활의 정상화를 위해 B의 “인사이동” 등 신고인들을 보호할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다고 언급하고 있다.

따라서 B와 같은 부서에서 근무 중인 연명 신고인에 대한 2차 피해 발생을 예방하기 위해서라도 B를 이동 조치함이 타당하다.

조치할 사항 ○본부장은 연명 신고인에 대한 2차 피해 발생을 예방하기 위하여 소속 부서 또는 소속 발전소에서 ◇직급 B를 이동 조치하시기 바랍니다.(통보)